

刑事判决书

青岛市市南区人民法院

刑事判决书

(2025)鲁0202刑初451号

公诉机关：青岛市市南区人民检察院

被告人邵立，男，1997年5月12日生，汉族，大专文化，青岛市启明物流有限公司分拣员，户籍地青岛市市南区香港中路街道颐中花园小区，身份证号码370202199705120415。2025年6月27日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。

青岛市市南区人民检察院以青南检刑诉〔2025〕187号起诉书指控被告人邵立犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人邵立及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025年4月16日20时40分许，邵立在青岛市市南区家中浏览“看点视频”短视频平台时，刷到账号“KX速通代付”（平台账号ID：kxjs8815）发布的一张“高薪租卡、800元/张”招募广告图片，遂照图片所留号码13866196690拨打咨询，未接通后又扫描图片内二维码，添加了微信号“kx_js_8815”（昵称“速通代付-小林”）。双方约定由邵立出卡、对方按月付费。同年4月18日15时许，邵立在本市香港中路地铁站A口，将本人名下农业银行借记卡（卡号6228480102345678912，绑定手机号13766285527）、绑定手机卡及本人微信、支付宝收款码一并当面交予对方。邵立归案后供称，对方仅告知“用于走账”，其未再追问资金去向。经调取银行交易明细，2025年4月18日至6月17日间，该卡单边流入资金共计人民币386000元（4月25日96000元、5月9日142000元、5月23日88000元、6月11日60000元），均呈现快进快出、分散转入集中转出特征。邵立按月获取租卡费（月酬）800元/月，两个月共计1600元，另收取微信收款码使用费200元，非法获利共计1800元。

本院认为，被告人邵立明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍将其本人工

资卡及收款码交付他人使用，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计386000元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。邵立在本案中仅提供支付工具，未参与资金的实际运作，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，依法可以从宽处罚；其自愿认罪认罚并已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人邵立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人邵立违法所得人民币1800元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。

审判长：崔志远 审判员：刘桂香 青岛市市南区人民法院（印）
2025年9月10日（教学虚构）